Fővárosi Törvényszék
17.G.41.363/2019/6-II.

A Fővárosi Törvényszék

a dr. Gila Pál (**cím**.) által képviselt
felperes(felperes címe) felperesnek

a Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda (**cím**.) által képviselt
alperes neve (alperes címe) alperes ellen

bérleti díjtartozás és kártérítés iránt indított perében meghozta az alábbi

ítéletet

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 7.404.564,- (hétmillió-négyszáznégyezer-ötszázhatvannégy) forint tőkét, valamint 221.082,- (kétszázhuszonegyezer-nyolcvankét) forint lejárt kamatot, továbbá 7.404.564,- (hétmillió-négyszáznégyezer-ötszázhatvannégy) forint tőke után 2015. november 7. napjától a kifizetés napjáig járó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatát.

A bíróság a felperes keresetét ezt meghaladóan elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 1.943.710,- (azaz egymillió-kilencszáznegyvenháromezer-hétszáztíz) forint perköltséget.

A bíróság kötelei az alperest, hogy fizessen meg az állam külön felhívására az összesen feljegyzett 4.000.000,- Ft illetékből 400.000,- (azaz négyszázezer) forint eljárási illetéket, míg 3.600.000,- (azaz hárommillió-hatszázezer) forint feljegyzett eljárási illetéket az állam visel.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezésnek van helye, amelyet a Fővárosi Törvényszéken kell elektronikus úton benyújtani.

Ha a fellebbezés csak kamatfizetésre, a perköltség összegére vagy viselésére, a teljesítési határidőre vagy kizárólag az ítélet indokolására vonatkozik, vagy csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el. Bármelyik fél kérheti, hogy a fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson bírálja el.

A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására, vagy az első fokú bíróság által mellőzött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul.

Ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja, a jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el.

I n d o k o l á s

A felperes, mint kiíró a tulajdonát képező, az **O.** szomszédságában található, **...** helyrajzi számú, természetben a **...** szám alatt lévő 548 m2 (galéria 68 m2, földszint 373 m2, pince 107 m2) alapterületű étterem funkciójú ingatlan bérbeadása vonatkozásában nyílt versenytárgyalás típusú pályázati hirdetményt tett közzé (előzményi iratokhoz 44/A/3. alatt csatolva).

A részletes pályázati feltételek „18) A bérleti szerződés alapfeltételei" elnevezésű pont h) alpontja szerint a bérlő az ingatlant megtekintett állapotában veszi birtokba. A rendeltetésszerű használatara alkalmassá tételhez szükséges munkálatokat saját költségén a bérlő köteles elvégezni. A szerződés fennállásának időtartama alatt az ingatlan valamennyi üzemeltetéssel, hibaelhárítással, karbantartással kapcsolatos feladatának ellátása és azok költségeinek viselése bérlő kötelezettsége. Az épület eredeti állapotát megváltoztató bármely beavatkozáshoz a bérbeadó előzetes, írásos hozzájárulása szükséges. A tulajdonos a hozzájárulásában kikötheti az eredeti állapot helyreállítását
(részletes pályázati feltételek előzményi iratokhoz 44/A/6. alatt csatolva).

A részletes pályázati feltételek 3. számú mellékletét képező műszaki ismertető az ingatlan főbb műszaki jellemzőiről, állapotáról az alábbiak szerint tartalmazta a a helyiség rövid műszaki leírását: „A helyiségcsoportban szükséges az elektromos hálózat cseréje járulékos munkáival szabványos kialakításúra, továbbá a már elavult, alkatrészutánpótlás-nélküli központifűtési-rendszert is cserélni kell egyedi kombicirkós kazánbeépítéssel és hőleadófelületek cseréjével (annak minden vezetékelésével és tartozékával) a biztonságos hosszú távú működés biztosítása céljából.
A pincében kapilláris nedvesedés tapasztalható, így ott is szükséges a vakolatcsere és a sérült, felpúposodott falburkolatok teljes cseréje.
Az egyéb burkolatok javításra szorulnak ugyan, de még használhatóak rendeltetésszerűen.
A helyiségcsoportban tisztasági festés is szükséges. Az éttermi rész parketta, a konyha kerámia lap burkolatos. A konyhafalak fehércsempések.
A fűtés jelenleg az **O.**ból biztosítható „távfűtés" jellegűen. Az éttermi résznél önálló gázfűtőtestek is vannak kiépítve. Vizesblokk és szociális helyiségek ki vannak alakítva a pince szinten. A konyha teljes konyhatechnológiája hiányzik. A szellőző berendezés és a meleg víz ellátó bojlerek a pince szinten találhatóak." (műszaki ismertető előzményi iratokhoz 44/A/3. alatt csatolva).

A felperes által kiírt pályázatra az alperes nyújtott be nyertes pályázatot és ennek megfelelően 2013. április 25. napján a felperes, mint bérbeadó és az alperes, mint bérlő helyiség bérleti szerződést kötöttek (bérleti szerződés előzményi iratokhoz 1/F/2. alatt csatolva).

A bérleti szerződés szerint a bérbeadó a perbeli ingatlant 2013. április 24. napjától, 2018. április 30. napjáig, 5 év határozott időre adja bérbe, amely bérleti jogviszony a bérlő kérelmére további 5 évvel meghosszabbítható.
A bérleti szerződés szerződés szerint a birtokba adás-vétel jelenlegi, megtekintett állapotban történik, jegyzőkönyv felvételével.
A szerződés I.1. pontja szerint a bérbeadás irodai, oktatási, raktározási célra történik. Ugyanakkor a bérleti szerződéshez fűzött, a bérleti szerződés 7. oldalán található záradék szerint a bérlő bejelentette, hogy az eredetileg megpályázott, és jelen szerződésben rögzített tevékenységek kiegészítéseként melléktevékenységként még végezni kíván majd:

kortárs művészeti áruház,
artportál off line kortárs festőgaléria,
antikvárium,
Zsolnai-galéria és kiállítóterem,
alkohol nélküli vendéglátás.

Bérbeadó ezen záradék szerint úgy nyilatkozott, hogy a felsorolt tevékenységek végzéséhez (funkció-bővítéshez) szükséges a tulajdonos önkormányzat előzetes hozzájárulása és az érintett szakhatóságok jóváhagyása, ezek tekintetében a bérlő az önkormányzathoz kell, hogy kérelemmel forduljon. A záradékban a felek rögzítették továbbá, hogy a bérlő által szándékozott belső alakítások, felújítások, vonatkozásában a jelen szerződés III. fejezete szerint járnak el úgy, hogy a bérlő előzetesen köteles részletes műszaki tartalmat is írásban közölni előzetesen a bérbeadóval.

A bérleti szerződés II.3. pontja szerint a fizetendő havi bérleti díj 1.415.481,- Ft/hó azzal, hogy a bérleti díjon felül a bérlőt áfa fizetési kötelezettség is terheli.
A felek megállapodtak, hogy a bérlő által a helyiségpályázatkor a bérbeadó felé megfizetett ajánlati letét 5.392.985,- Ft a jelen szerződés aláírásával óvadékká alakul.

A bérleti szerződés III.5. pontja szerint ha a bérbeadó megtekintett állapotban adja át és a bérlő megtekintett állapotban veszi át a helyiséget, akkor az adás-vételt követően közműellátottság növelésére vagy felújítására a bérbeadó nem kötelezhető. Ebben az esetben a bérbeadó sem a bérlemény rendeltetésszerű használatához, sem a bérlő tevékenységéhez szükséges átalakítási, kialakítási, felújítási, korszerűsítési költségeit nem téríti meg. Egyéb esetekben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A bérleti szerződés III.6. pont szerint a bérlő a helyiségben bármilyen építési munkát (átalakítás, kialakítás, felújítás, korszerűsítés) csak és kizárólag a bérbeadó előzetes és írásos hozzájárulásával - és a jogszabályban meghatározott esetekben bírósági engedéllyel - saját költségén végezhet. E rendelkezéssel ellentétes bérlői magatartást a szerződő felek szerződésszegésnek minősítik, amely esetben a bérbeadó a rendkívüli felmondással élhet.

A bérleti szerződés V. 20. pontja szerint a bérlő a szerződést fennállása alatt felmondással, 30 napos felmondási idővel bármikor megszüntetheti.

A bérleti szerződés V. 21. pontja szerint a bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnésekor a bérlemény a részére történő átadáskori állapotnak, vagy ha a bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján olyan munkát végzett, amelyet a bérbeadó részére megfizetett, akkor ezt is figyelembe vevő állapotban köteles a bérbeadónak visszaadni. Amennyiben a visszaadáskor a bérlő a bérleményt nem a szerződés szerinti állapotban tudja leadni, úgy az ennek biztosításához szükséges munkákat a bérbeadó elkészítteti, és ennek költségét a bérlő köteles megfizetni.

A bérlemény birtokbaadása a szerződés aláírásával egyidejűleg megtörtént, majd ezt követően az alperes a bérleményben 2013., 2014. és 2015. évben átalakítási munkálatokat végzett.

2013. szeptember 19. napján **B.F.T.Ö.** jegyzője a perbeli bérleménynél a meglévő épület pinceszinti helyiségeiben - panaszbejelentésre - építéshatósági helyszíni szemlét tartott, ahol megállapította, hogy jelentős mértékű bontási munkákat végzett az alperes.

2013. szeptember 20-án kelt **...** számú végzésében a jegyző ideiglenes biztosítási intézkedés körében kötelezte az alperest, hogy a perbeli ingatlan földszinti, illetve pinceszinti helyiségeiben történő bontási munkálatok 2013. szeptember 20-i állapotáról és annak megfelelőségéről 3 napon belül nyújtson be statikai szakvéleményt (előzményi iratokhoz 4/A/1 alatt csatolt **BFKH** 2015. május 21. napján kelt **...** ügyiratszámú határozat 3. oldal).

2013. szeptember 28-án **BFKH** Építésfelügyeleti Osztálya (továbbiakban: Építésfelügyelet) helyszíni szemlét tartott és rögzítette az addig elvégzett építési tevékenységeket az alábbiak szerint:
A földszinti helyiségben lévő acél- és vasbeton szerkezetű galériát elbontották.

A korábban beépített udvar alatti feltöltést a pince padlószintjéig teljes egészében kiemelték, ezzel egy új pincehelyiséget hoztak létre. (Ennek födémszerkezete még nem készült el.)
Az összes érintett pincehelyiségben a padlósíkot kb. 70 cm-rel lemélyítették. (A kiszélesedő alaptestek láthatóvá váltak.)
A pincei főfalnyílásokban a téglából falazott alaptesteket a jelenlegi (lemélyített) padlószintig visszabontották.
A pincei főfalban az újonnan kialakított helyiség felé egy kb. 2,5 m széles nyílást bontottak, melynek kiváltása még nem készült el, jelenleg aládúcolt.
A Révay utcai külső főfal alapozását alábetonozással megerősítették.
Az épület beépített udvarának (volt konyha) külső főfalát a rendelkezésre álló dokumentáció szerint veszélyelhárítás céljából alábetonozták.)
(előzményi iratokhoz 4/A/1 alatt csatolt **BFKH** 2015. május 21. napján kelt **...** ügyiratszámú határozat 4. oldal)

Az Építésfelügyelet a továbbépítést a szükséges engedélyek beszerzéséig megtiltotta és felhívta az alperest, hogy 60 napon belül fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelmet nyújtson be. 2014. április 4-én az alperes fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelmet terjesztett elő. A kérelem és annak mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció a „**...** szám - **...**. - szám alatti, **...** helyrajzi számú ingatlanon a meglévő lakóépületben a **...** helyrajzi számon felvett, étterem funkciójú rendeltetési egységben az alá nem pincézett részen az átázott feltöltés kitermelésével kialakított pince helyiségre, a pincefalak alatti alaptestek az alaprajzon jelölt három helyen való megerősítésével, a pincében vasbeton lépcső elbontásával, a pincében és a földszinten válaszválaszfalak bontásával, a földszinten kialakított galéria teljes elbontásával átalakított rendeltetési egység fennmaradási engedélyezésére, az étterem művészeti központ és a kávézó céljára való kialakítására, a homlokzati nyílászárók cseréjére, süllyedő sarokportál kialakítására, új galéria építésére, a főlépcsőház feletti tetőszerkezet átalakítására, a padlástérben gépészeti tér kialakítására és étellift létesítésére vonatkozó továbbépítési engedélyezésére irányult."

Az építésügyi hatóság az alperest 2014. május 29-én hiánypótlásra szólította fel, amely hiányokat az alperes 2014. augusztus 12-én teljesítette. Ezt követően az Építésügyi Hatóság 2015. március 18-án újabb hiányok pótlására szólította fel az alperest, azonban ezen hiánypótlásban foglaltakat, így a közterület tulajdonosának és kezelőjének a tervezett építési munkákhoz történő hozzájárulásának csatolását, az alperes nem teljesítette (előzményi iratokhoz 4/A/1 alatt csatolt **BFKH** 2015. május 21. napján kelt **...** ügyiratszámú határozat 6. oldal).

Az alperes 2015. március 1-jétől nem fizetett bérleti díjat a felperesnek.

2015. április 22-én felperes a vagyonkezelő útján felszólította az alperest az addig esedékes bérleti díj hátralék megfizetésére (előzményi iratokhoz 16F/3. Sorszám alatt csatolva).

2015. május 21. napján **BFKH**, mint építésügyi hatóság a **...**. számú határozatában a fennmaradási és továbbépítési engedélyt nem adta meg. A pincefalak alatti alaptestek - a kérelemhez csatolt építészeti-műszaki tervdokumentációban foglaltak szerinti három helyen történt megerősítését építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul vette. Kötelezte az alperest, hogy a **...** szám - **...**. - szám alatti, **...** helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépületben a **.../**1/1/0/A/19 helyrajzi számon felvett önálló rendeltetési egységben az építést megelőző rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotot a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapon belül állítsa helyre (**...** számú határozat előzményi iratokhoz 4/A/1 alatt csatolva).

2015. július 16-án kelt levelében az alperes a bérleti jogviszonyt 30 napos felmondási idővel, 2015. augusztus 31. napjára felmondta (előzményi iratokhoz 1/F/4 alatt csatolva).

2015. július 31. napján kelt levelében a felperes vagyonkezelője a felmondólevélben foglaltakat tudomásul vette a bérleti szerződés 20. pontjában foglaltakra tekintettel. Tájékoztatta az alperest a bérlemény átadás-átvételének 2015. augusztus 31. napi időpontjáról, továbbá felszólította az alperest a bérleti díjtartozás megfizetésére.
2015. augusztus 31-én az alperes visszaadta a bérleményt a felperesnek, a díjhátralékra vonatkozó felszólításnak nem tett eleget.

A felperes **k e r e s e t é b e n** kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest bérleti díj címén 7.404.564 forint és járulékai, továbbá kártérítés címén 64.000.000 forint és járulékai megfizetésére. A bérleti díj megfizetésére irányuló igénye ténybeli alapjaként előadta, hogy az alperes a bérleti díjhátralékát felszólítás ellenére nem fizette meg. A kártérítés iránti igénye vonatkozásában arra hivatkozott, hogy az alperes engedély nélkül végzett átalakítási munkálatokat a bérleményben, továbbá nem teljesítette az építési hatóság helyreállításra vonatkozó kötelezését, amely jogellenes magatartásával kárt okozott. Az alperes ezért az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 318. § (1) bekezdése alapján köteles megtéríteni a bérlemény helyreállítási költségét, melynek körében azon munkák költségei terhelik őt, amelyek a bérleti szerződés szerinti átalakítás befejezéséhez szükségesek, továbbá azon munkák költségei is, amelyekre vonatkozóan az építési hatóság az eredeti állapot helyreállítására kötelező döntését hozta.

Az alperes **é r d e m i e l l e n k é r e l m é b e n** a kereset elutasítását kérte. Nem vitatta, hogy 2015. március 1-jétől nem fizetett bérleti díjat, ugyanakkor állítása szerint a bérlemény nem volt alkalmas rendeltetésszerű használatra, mivel az épület központi berendezéseinek a bérleményben lévő részei és a bérlemény berendezései üzemképtelenek voltak vagy hiányoztak - így sem önálló fűtési rendszere, sem melegvíz-ellátó rendszere nem volt - ezért azt a bérleti szerződés szerinti célokra nem tudta használni. A felperes nem teljesítette az 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) 7. § (1) bekezdésében írt kötelezettségét, a bérleményt nem adta át rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződésben meghatározott feltételekkel és időpontban. A bérleti díjjal nem tartozik, mivel a Ptk. 428. § (1) bekezdésének alapján arra az időre, amely alatt a dolgot rajta kívül álló okból nem használhatta, bér nem jár. A rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel érdekében építési-szerelési és átalakítási munkákat végzett, amelyről a felperesnek tudomása volt. A munkálatokat végülis azért kellett leállítani, mert az építési hatóság a fennmaradási és továbbépítési engedélyt nem adta meg. Az építkezés hatósági leállítása után nyilvánvalóvá vált, hogy a szerződéses cél ésszerű időn belül és gazdaságos módon nem érhető el és azért mondta fel a szerződést, mert a felperes a fentiek szerint hibásan teljesített, szolgáltatása lehetetlenült. A hibás teljesítésre hivatkozással szavatossági kifogást is előterjesztett a Ptk. 305. § (1) bekezdése alapján, melynek keretében a kérte a bérleti díj leszállítását a felperes által bérleti díj címén követelt teljes összeg tekintetében. A szerződés lehetetlenülésére is hivatkozott a Ptk. 312. § (3) bekezdése alapján azzal, hogy a tartozás alóli szabadulást az óvadék visszafizetése és az állítólagos bérleti díj hátralék meg nem fizetése jelenti. Állította azt is, hogy az általa végzett munkálatok következtében a bérlemény értéke jelentősen megnőtt.

A felperes keresete a bérleti díj vonatkozásában alapos, míg ezt meghaladóan alaptalan.

A Fővárosi Törvényszék 17.G.42.289/2016/60. számú ítéletét a felperes fellebbezése folytán eljárt Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.027/2019/4/II. sorszámú végzésével hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.
A másodfokú bíróság végzésében rögzítette, hogy a perben érvényesített igények ténybeli alapja elsődlegesen az volt - és ezt az elsőfokú bíróság egyáltalán nem értékelte - hogy a felek megállapodása megszűnt. Nem volt vitás, hogy a szerződést az alperes felmondta, ezáltal azt a Ptk. 321. § (1) bekezdése alapján megszüntette. Ha a felmondás nem azonnali hatályú, a szerződés a felmondási idő elteltéig fennmarad [Ptk. 321. § (2)]. Az alperes a felmondás okaként a hibás teljesítést, illetve a lehetetlenülést jelölte meg, ennek azonban az adott esetben nem volt jelentősége a megszűnés időpontja tekintetében,

mert azt nem vitatta, hogy az írásban foglaltak szerinti felmondási idővel, tehát 2015. augusztus 31-én szűnt meg a megállapodás.

A Ptk. 319. § (1)-(2) bekezdése értelmében megszüntetésnél a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, a megszűnés előtti szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben a teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár (másodfokú határozat 8. pont).

A fentiekből az következik, és a bérleti díj iránti követelésnél ebből kell kiindulni, hogy főszabály szerint a bérlő alperes a bérleti díj megfizetésére köteles a szerződés megszűnésének időpontjáig.

Nem volt vitás, hogy 2015. március 1-től az alperes nem fizette a bérleti díjat (másodfokú határozat 9. pont).

A szerződésben (III.5., III.6. pont) a felek a Lakás tv. 36. §-ának (1) bekezdése alapján alkalmazandó 9. § (1) és 15. § (1) bekezdése szerint rendelkeztek arról, hogy a szerződésben meghatározott cél szerinti rendeltetésszerű használatot a bérlő a saját költségén alakítja ki, illetve a bérleményt átalakítja, korszerűsíti, továbbá szabályozták azt, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően milyen kötelezettségei vannak a bérlőnek (V.21. pont). A pályázati kiírás tartalmazta a bérlemény műszaki állapotát, amely alapján a szerződéses cél szerinti rendeltetésszerű használat alkalmassá tételéhez szükséges munkák is meghatározottak voltak. Mindebből az következik, hogy a rendeltetésszerű használat megvalósítása a szerződésben meghatározott körben az alperes kötelezettsége volt, ami nem is lehetett vitás a számára, hiszen a felújítási, átalakítási munkálatokat megkezdte és a bérleti díjat fizette (másodfokú határozat 10. pont).

A Ptk. 306. §-a a szavatossági jogokat ún. kétlépcsős rendszerbe foglaltan határozza meg. Ennek keretében a jogosult hibás teljesítés esetén ötféle szavatossági jogot érvényesíthet: kijavítást, illetőleg kicserélést kérhet, a kijavítási költség megfizetését követelheti, vagy árleszállítást igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől. A Lakás tv. 8. § (3) bekezdése szerint a bérbeadót terhelő szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság (kellékszavatosság) szabályait kell alkalmazni a Lakás tv-ben vagy a bérleti szerződésben meghatározott eltérésekkel. A felek a szerződésükben a hibás teljesítésről külön nem rendelkeztek, míg a Lakás tv. a 8. § (1) bekezdésében határozza meg a bérbeadó szavatossági felelősségének speciális szabályait azzal, hogy a Lakás tv. 7. §-ához kapcsolódva kimondja: a bérbeadó szavatol azért, hogy a lakás az átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas. A Ptk. 424. § (1) bekezdésének előírása szerint a bérbeadó - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás helyett az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.

A fentiek alapján helyesen hivatkozott az alperes arra, hogy a szavatossági felelősség a bérbeadót a bérleti jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt terheli, felel azért, hogy a bérlemény a rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen (másodfokú határozat 11.1. pont pont).

A bérleti díj iránti perben a bíróság a bérbeadó szavatossági kötelezettségét csak akkor vizsgálja, ha a bérlő a hibás teljesítésre alapozottan szavatossági kifogással élt (BH1998. 429.).

Az alperes állítása szerint a bérlemény soha nem volt alkalmas rendeltetésszerű használatra, és azzal érvelt, hogy szavatossági jogaként a Ptk. 306. § (4) bekezdése alapján a kijavításig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatta (2016. április 13-án kelt alperesi beadvány), illetőleg „a felperes

követelésével érintett teljes összeg tekintetében" kérte a bérleti díj leszállítását" (2016. május 12. tárgy jkv.) (másodfokú határozat 11.2. pont).

Az alperes által érvényesített, az ún. második lépcsőbe tartozó, a bérleti díj leszállítására vonatkozó szavatossági jogot a jogosult kizárólag a Ptk. 306. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (3) bekezdésében meghatározott feltételek esetén választhatja. Ennek megfelelően akkor igényelhet megfelelő árleszállítást, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni. A kijavítási költség megfizetését pedig a jogosult akkor kérheti, ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el. A második lépcsőbe tartozó szavatossági jogok érvényesítésének - a Ptk. 306. § (1) bekezdés b) pontjának és (3) bekezdésének helyes értelme szerint - nem szükségképpeni előfeltétele az, hogy a jogosult előzetesen eredménytelenül felhívja a kötelezettet a dolog kijavítására vagy kicserélésére. A jogosult ugyanis ilyen előzetes felhívás hiányában is bizonyíthatja, hogy a kötelezett a kijavítási vagy kicserélési kötelezettségének a Ptk. 306. § (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tudna eleget tenni, vagyis, hogy a kötelezett által elvégzendő kijavítás vagy kicserélés az eset összes körülményeire figyelemmel nem áll érdekében, és erre figyelemmel megalapozottan tarthat igényt a kijavítási költség megfizetésére vagy az árleszállításra, illetve elállhat a szerződéstől [1/2012. (VI.21.) PK vélemény].

Az árleszállítás azonban azt a célt szolgálja, hogy ha a jogosult a hiba ellenére ragaszkodik a szolgáltatáshoz, akkor a hibás szolgáltatással arányos ellenértéket kelljen megfizetnie. Így a jog gyakorlására csak akkor kerülhet sor, ha volt olyan időszak, ami alatt a bérlő a bérleményt használta, használhatta, de ezt a használatot a bérbeadó hibás teljesítése korlátozta. Fogalmilag kizárt egymás mellett az a védekezés, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas, illetve hogy árleszállításnak van helye.

Ezt meghaladóan az alperesi kifogás a rendelkezésre álló adatok alapján nem is volt érdemben vizsgálható. Ehhez ugyanis arra lett volna szükség, hogy az alperes meghatározza, mely időszakra valósult meg az a használat, amely tekintetében árleszállítás illeti meg, és mekkora ezen árleszállítás mértéke. Részletes tényelőadást kellett volna tennie arra nézve is, hogy a szerződés szerinti birtokba vétel és a szerződés szerinti munkálatok megkezdését követően mely hibák miatt, mikor és mennyiben vált korlátozottá a rendeltetésszerű használat. A hibák mennyiben tartoztak a Lakás tv. vonatkozó rendelkezései alapján a felperes kijavítási kötelezettsége körébe. Ezekről tájékoztatta-e a felperest és felhívta-e a kijavításra, volt e közöttük esetleg ebben a körben megállapodás és annak mi volt a tartalma.

A bérleti díj leszállítása iránti szavatossági kifogásnak tehát csak egy megvalósult használat idejére lehet jelentősége az adott időszakra járó bérleti díj meghatározásánál (másodfokú határozat 11.2.2. pont).

Nem hivatkozhat az alperes a Ptk. 306. § (4) bekezdésében szabályozott visszatartási jogra sem, mert ez a jogintézmény a természete szerint csak a kijavításhoz, vagy a kicseréléshez kapcsolódhat. Ezen jog gyakorlása továbbá a megalapozottsága esetén sem szünteti meg a kötelezett követelését, hanem csupán időlegesen kizárja annak érvényesíthetőségét. [1/2012. (VI.21.) PK vélemény]

A Lakás tv. 9. § (2) bekezdése határozza meg továbbá azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén a bérlő a szavatossági hiba elhárításához szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti. Ehhez az szükséges, hogy a hiba elhárítására megfelelő határidővel felhívja a bérbeadót. A per jelen állása szerint nem merült fel arra adat, hogy az alperes a fentiek szerint járt el, erre maga sem hivatkozott.

Végül az ítélőtábla itt utal arra, hogy az egységes bírói gyakorlat szerint a bérleti díjjal szemben beszámításra csak a felek erre irányuló kifejezett megállapodása esetén van lehetőség (BH2001. 474., Kúria Pfv.VI.20.175/2012/4.I.). Amennyiben a bérlő a hibajavítási munkálatokat a bérbeadó költségére jogszerűen végezte el, még abban az esetben sem számíthatja be az ebből eredő követelését a bérleti díjba, mivel a Lakás tv. a bérbeszámítási jogot nem ismeri (másodfokú határozat 11.2.3. pont)

A fentiekre tekintettel a bérleti díj megfizetésére irányuló keresettel szemben az alperes azon védekezése, hogy nem is használhatta rendeltetésszerűen az ingatlant a Ptk. 428. § (1) bek-ére figyelemmel lehet alapos, mert eszerint a bérlő nem köteles bérleti díjat fizetni arra az időre, amely alatt a dolgot rajta kívül álló okból nem használhatja. Ebben a körben azonban neki kellett volna megjelölnie az érintett időszakot és bizonyítania erre nézve a rendeltetésszerű használatot kizáró hibát, a rendeletetésszerű használat akadályának fennálltát.

A védekezésében foglaltaknak ugyanis a rendelkezésére álló adatok alapján ellentmond az a nem vitás tény, hogy birtokba vette a bérleményt, az átalakítást folyamatosan végezte, a bérleti díjat fizette és rendes felmondással szüntette meg a jogviszonyt.

Ha a rendeltetésszerű, vagyis a megállapodás céljának megfelelő használat nem azért nem valósult meg, mert ennek feltételeit a felperes nem biztosította, hanem azért, mert ettől függetlenül az átalakítást az alperes nem végezte el, akkor az alperes a Ptk. 428. § (1) bek-ére eredménnyel nem hivatkozhat (másodfokú határozat 12. pont).

A felperes kártérítés címén előterjesztett helyreállítási költség iránti keresete tekintetében is abból kellett kiindulni, hogy a alperes vállalta a megállapodás értelmében a szerződéses cél eléréséhez és a rendeltetésszerű használathoz szükséges állapot kialakítását. Ezt követően pedig a szerződés úgy szűnt meg, hogy az átalakítást nem fejezte be.

A korábban kifejtettek alapján a szerződésben (III.5., III.6. pont) a felek az Ltv. 36. §-ának (1) bekezdése alapján alkalmazandó 9. § (1) és 15. § (1) szerint rendelkeztek arról, hogy a meghatározott cél - irodai, oktatási, raktározási cél (I. pont), szemben a korábbi étterem funkcióval - szerinti rendeltetésszerű használatot a bérlő saját költségén alakítja ki, illetve a bérleményt korszerűsíti. A pályázati kiírásra is tekintettel ismertek voltak az érintett munkák, és az alperes nyilatkozott, hogy ennek megfelelően járt el, nem vitásan a munkákat megkezdte.

Ezen kereseti kérelem tekintetében is annak van jelentősége, hogy a szerződés megszűnt. A bérleti szerződés megszűnésének jogkövetkezménye ugyanis, hogy a bérlő a Lakás tv. 17. §-ának (1) bekezdése értelmében köteles a bérleményt és a berendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni. Ezt meghaladóan a Ptk. 425. § (3) bekezdése értelmében, ha a bérlő hatósági engedély nélkül végzett ely átalakítási munkálatokat, akkor a bérbeadó kívánságára köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Az adott esetben az átalakítás egy részére, a nem hatósági engedély köteles munkák elvégzésére az alperes a saját költségén a szerződés III. 5. és III. 6. pontja értelmében - a felperes előzetes és írásos engedélye alapján - jogosult volt, a bérleményt a III. 21. pont második bekezdése értelmében ennek megfelelően kellett visszaadnia. A jogszerűen, a megállapodás alapján végzett munkák tekintetében az eredeti állapot helyreállításának ezért nincs jogalapja függetlenül attól, hogy a szerződés ezen munkák teljes körű elvégzése előtt szűnt meg a felmondás folytán.

Amennyiben volt olyan alperes által végzett átalakítás, amely nem volt jogszerű, mivel nem volt rá engedélye a bérbeadótól, a társasháztól vagy az építési hatóságtól - márpedig a hatósági határozat szerint voltak ilyen munkálatok -, akkor azokra nézve a felperesi bérbeadó jogosult helyreállítást kérni, illetőleg

a Ptk. 425. § (3) bekezdése alapján lehetősége van az alperes költségére azokat elvégezni. Minderre tekintettel az erre vonatkozó kereset helyes jogcíme nem kártérítés, hiszen a bérbeadó a Lakás tv.-nek, illetőleg a Ptk.-nak a bérleti szerződésre vonatkozó szabályai alapján érvényesítheti ezt a követelését. Ugyanakkor a szerződés III.21. pontja második bekezdésének - miszerint ha a visszaadáskor a bérlő a bérleményt nem tudja a szerződés szerinti állapotban leadni, úgy az ennek biztosításához szükséges munkákat a bérlő elkészítteti és ennek költségét a bérlő köteles megfizetni - alkalmazása is felmerülhet, amennyiben erre a felperes hivatkozik, de ezen rendelkezés értelmezéséhez a felek nyilatkozatai sem állnak rendelkezésre.

A fentiek együttes értelmezése alapján elsődlegesen a felperesnek kellett volna nyilatkoznia és tételesen kidolgoznia, hogy a szerződés szerinti, illetve eredeti állapot helyreállítása milyen munkák elvégzését teszi szükségessé és ezekhez kapcsolódóan mekkora költséget igényel az alperestől. Ezen nyilatkozatot azonban elmulasztotta, az elsőfokú bíróság pedig a Pp. 3. §-ának (3) bekezdésében foglaltak ellenére nem tájékoztatta ezen releváns tényekről, illetve tényállítási kötelezettségéről. Megfelelő, a jogkövetkezményekre is kiterjedő felhívás, és tételesen kidolgozott kereset hiányában az alperes nem került abba a helyzetbe, hogy ebben a körben érdemi nyilatkozatot tegyen a perben és az ítélőtábla sincs abban a helyzetben, hogy a követelés megalapozottságáról érdemben állást foglaljon (másodfokú határozat 13. pont).

Az alperes azzal is védekezett a perben, hogy az általa elvégzett munkák értékemelkedést eredményeztek a bérleményben. Ez a hivatkozása akkor lehet helytálló, ha saját költségére végzett olyan munkát, amelyre a szerződés alapján nem volt köteles, és amely a felperesnél vagyoni előnyt eredményezett. Akkor ugyanis ennek az elszámolására jogosult a Ptk. 361. § (1) bekezdése értelmében a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a jogviszony megszűnésekor fennálló értékviszonyok alapján (másodfokú határozat 14. pont).

Az ítélőtábla a fentiekre tekintettel nem értett egyet az elsőfokú bíróságnak a 11., 55. és 56. sorszámú jegyzőkönyvekben foglalt azon tájékoztatásával, hogy a felperesnek a perben az állított jogellenes magatartással - az átalakítási, felújítási munkákkal - okozati összefüggésben okozott kárt kell bizonyítania, az alperesnek pedig azt, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Ezzel szemben a felperes helyreállítás iránti igényének eldöntése szempontjából annak van jelentősége, hogy melyek azok a munkák, amelyeket az alperes nem a szerződésben foglaltak szerint és nem jogszerűen, hatósági vagy bérbeadói hozzájárulás hiányában végzett és ehhez kapcsolódóan - figyelemmel az építésügyi hatóság határozatára is - melyek azok a munkák és költségek, amelyek az eredeti állapot helyreállítása körében indokoltak. A felperes ugyanakkor mindazon munkák költségeit is kéri, amelyek a szerződés szerinti átalakítás befejezéséhez szükségesek, ezért a szerződés III. 21. pont második bekezdésére is tekintettel ezeknek a megjelölése és bizonyítása is szükséges. Az alperes védekezése alapján pedig annak van jelentősége, hogy milyen munkákat végzett a szerződésben foglaltakon túl és azok eredményeztek-e, és amennyiben igen, akkor milyen mértékben vagyoni előnyt a felperesnél.

A Pp. 3. §-a szerinti szabályozásból következően a bíróság érdemi döntésének kereteit a kereset és az ellenkérelem szabja meg. Az érdemi elbírálás kötelezettsége kiterjed valamennyi perbeli tény-, és jogkérdésre. Az ítélet teljességének elvéből következően az ítéletnek ki kell terjednie nem csak a kereseti (viszontkereseti kérelemre) hanem az ellenkérelemre is (Pp. 213. § (1) bekezdése, 215. §). Az elsőfokú bíróság a fent kifejtett eltérő jogi álláspontja miatt elmulasztotta felhívni a feleket a tényállításaikhoz kapcsolódó határozott és kellően részletes nyilatkozatok és kérelmek megtételére, téves tájékoztatást adott a bizonyítandó tények körét és a bizonyítási terhet illetően. Ezen eljárási szabálysértések pedig a másodfokú eljárás során nem orvosolhatók (másodfokú határozat 15. pont).

Az ítélőtábla meghagyta az elsőfokú bíróságnak, hogy a megismételt eljárásban megfelelő határidő tűzésével elsősorban a feleket hívja fel nyilatkozattételre (másodfokú határozat 18. pont).

A felperest a keresete alapjául szolgáló tényállás és a kereseti kérelem kellő részletességgel való előterjesztésére, vagyis azon munkák és a hozzájuk kapcsolódó költségek tételes megjelölésére, amelyeket az alperes nem a szerződésben foglaltak szerint és nem jogszerűen, megfelelő hozzájárulás hiányában végzett;
amelyeket az eredeti állapot helyreállítása körében szükségesnek tart - figyelemmel az építésügyi hatóság határozatára is;
amelyek a szerződésben meghatározott cél szerinti rendeltetésszerű használathoz szükségesek - amennyiben a kapcsolódó keresetét fenntartja.
A kereseti kérelem összegszerűségének nyilvánvalóan a fenti tételes előadáshoz kell igazodnia (másodfokú határozat 18.1. pont).

Az alperest ezzel egyidejűleg fel kell hívni az ellenkérelme pontosítására. Azon munkák tételes megjelölésére, amelyeket a szerződésben foglaltakon túl végzett és amelyek vagyoni előnyt eredményeztek a felperesnél, megjelölve az érvényesített vagyoni előnyt. Ki kell térnie arra is, hogy végzett-e olyan munkát, amelyek nem tartoztak a bérleti szerződés keretei közé, de amelyek elvégzésében kifejezetten megállapodott az alperessel. Ha voltak ilyenek, meg kell határoznia a megállapodás tartalmát is.

Amennyiben szavatossági kifogását fenntartja, akkor meg kell határoznia, hogy,
mely időszakra valósult meg az a használat, amely tekintetében árleszállítás illeti meg, és mekkora ezen árleszállítás mértéke;
a szerződés szerinti birtokba vétel és a szerződés szerinti munkálatok megkezdését követően mely hibák miatt, mikor és mennyiben vált korlátozottá a rendeltetésszerű használat;
a hibák mennyiben tartoztak az Lakás tv. vonatkozó rendelkezései alapján a felperes kijavítási kötelezettsége körébe;
ezekről tájékoztatta-e a felperest és felhívta-e a kijavításra, volt e közöttük esetleg ebben a körben megállapodás és annak mi volt a tartalma (másodfokú határozat 18.2. pont).

A fentieket követően kell nyilatkoznia a feleknek egymás tényállításaira és ekkor kerül csak az elsőfokú bíróság abba a helyzetbe, hogy a vitatott tényállításokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon a bizonyítandó tényekről, a bizonyítási teherről és a bizonyítás elmulasztásának következményéről. A felek nyilatkozatainak függvényében szükséges bizonyítás lefolytatását követően lehet csak indokolt esetlegesen a szakvélemény kiegészítése, pontosítása, mert nem vitásan szakkérdésnek minősül a szükséges, illetve a figyelembe vehető munkák körének, költségének, illetve az előidézett vagyoni előny mértékének meghatározása (másodfokú határozat 18.3. pont).

<u>64.000.000,- forint helyreállítási költség iránti felperesi követelés:</u>
Az elsőfokú bíróság a másodfokú bíróság utasításának megfelelően a 2019. augusztus 23. napján kelt végzésében felhívta a felperest, hogy a keresete alapjául szolgáló tényállást és a kereseti kérelmét kellő részletességgel terjessze elő a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.027/2019/4/II. számú végzésének 18.1. pontjában foglaltaknak megfelelően, 30 napon belül írásbeli előkészítő iratban a Pp. 141. § (2) és (6) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények terhével.
Ezen végzésében a bíróság a másodfokú bíróság utasításának megfelelően egyidejűleg felhívta az alperest is, hogy ellenkérelmét és amennyiben a szavatossági kifogását fenntartja, úgy a szavatossági kifogását is pontosítsa a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.027/2019/4/II. számú végzésének 18.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, 30 napon belül írásbeli előkészítő iratban a Pp. 141. § (2) és (6) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények terhével.

A felperes a Fővárosi Törvényszék 17.G.41.363/2019/2. sorszámú végzésében foglalt felhívás ellenére a kereset alapjául szolgáló tényállást és a kereseti kérelmét kellő részletességgel nem terjesztette elő annak

ellenére, hogy a végzést 2019. szeptember 4. napján átvette. A végzésben foglalt határidő 2019. október 4. napján letelt, ennek ellenére a felperes a 2019. november 12. napján tartott tárgyaláson, tehát az eredeti határidő leteltét követő 39. napon további határidőt kért. Tekintettel arra, hogy a Pp. 104. § (2) bekezdése szerint a fél a határidő meghosszabbítás iránti kérelmét a határidő lejárta előtt kell, hogy előterjessze (azaz a felperes a határidő hosszabbítás iránti kérelmet 2019. október 4. napját megelőzően terjeszthette volna elő), továbbá tekintettel arra is, hogy a Pp. 104. § (1) bekezdése szerint a határidő meghosszabbítással együtt 45 napnál hosszabb nem lehet (a határidő előterjesztésekor, azaz 2019. november 12. napjáig 2019. 09. 04.-től a felperesnek már összesen 68 nap határidő állt rendelkezésére) a határidő meghosszabbítására lehetőség nem volt, a bíróság a felperesnek további határidőt nem engedélyezett és a tárgyalást berekesztette.

A felperes a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.027/2019/4/II. sorszámú végzésének 18. 1. pontjában foglaltak és a Fővárosi Törvényszék 17.G.41.363/2019/2. sorszámú végzésében foglalt felhívás ellenére a kereset alapjául szolgáló tényállást és a kereseti kérelmét a 64.000.000.- forint összegű helyreállítási költség vonatkozásában kellő részletességgel nem terjesztette elő, így a bíróság a Pp. 141. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel a felperes keresetét elutasította. A fél a Pp. 141. § (2) bekezdése szerint köteles a tényállításait, nyilatkozatait, a bizonyítékait a gondos és az eljárást elősegítő pervitelnek megfelelő időben előadni. A felperes a 2019. május 16. napjától, azaz a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.027/2019/4/II. sorszám alatti végzésének a kihirdetésétől kezdve tisztában kellett, hogy legyen azzal, hogy a kereset alapjául szolgáló tényállást és a kereseti kérelmét kellő részletességgel elő kell terjesztenie, mivel anélkül az nem bírálható el. A felperes az Ítélőtábla végzését 2019. szeptember 4. napján írásban is átvette, és azzal, hogy a bíróság felhívásának nem tett eleget és a tényállításait, valamint nyilatkozatait a 2019. november 12. napján tartott tárgyalás időpontjáig sem terjesztette elő, a gondos és az eljárást elősegítő pervitelnek nem megfelelő módon járt el. Azon hivatkozás, hogy a képviselő-testület a múlt héten alakult meg és alpolgármesteri hozzájárulás szükséges az összeg módosításához, nem foghat helyt, tekintettel arra is, hogy a bíróság felhívása szerinti nyilatkozatok nem követelték meg a kereset összegszerűségének módosítását. A bíróság a Pp. 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a a felperes előterjesztésének bevárása nélkül határozott és felperes 64.000.000.- forint összegű helyreállítási költség megfizetésére irányuló kereseti követelését a Pp. 141. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel elutasította.

Bérleti díj iránti felperesi követelés:

Alaposnak találta a bíróság ugyanakkor a felperes bérleti díj megfizetésére irányuló keresetét. A bíróság a bérleti díj iránti kereset elbírálásánál a Fővárosi Ítélőtábla már idézett végzésének 9. pontja szerint abból indult ki, hogy főszabály szerint a bérlő alperes a bérleti díj megfizetésére köteles a szerződés megszűnésének időpontjáig.

A bérleti szerződés 2015. augusztus 31-én való megszűnése a felek között nem volt vitatott. Nem volt vitatott az sem, hogy 2015. március 1-jétől az alperes nem fizette a bérleti díjat.

A bérleti díj iránti követelés összegszerűségét a felperes keresetlevelének F/6-os mellékletében számszakilag levezette, amely számszaki levezetés helytálló, tekintettel arra, hogy a felperes a hátralékos bérleti díjba az 5.392.983,- Ft összegű óvadék összegét is beszámította. A bérleti díj jogcímén előterjesztett követelést összegszerűségében az alperes sem vitatta. A kereseti kérelemnek a lejárt késedelmi kamatra vonatkozó összegét (221.082,- Ft) a keresetleveléhez csatolt késedelmi kamatterhelő levél elnevezésű mellékletében számszakilag a felperes levezette. Ezen számszaki levezetés helytálló, azt összegszerűségében az alperes sem vitatta.

A bíróság az alábbiak szerint nem találta alaposnak az alperes azon védekezését, miszerint a bérleményt a Ptk 428. (1) bekezdése szerint „rajta kívül álló okból nem használhatta".

A 2013. március 04. napján kelt részletes pályázati feltételek 18. h) pontja szerint a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételhez szükséges munkálatokat saját költségén az alperes volt köteles elvégezni.

Az alperes a rendeltetésszerű használathoz szükséges átalakítási munkákat folyamatosan végezte 2013, 2014 és 2015. évben, ezen tényt az alperes maga sem vitatta, sőt maga csatolta ezen években végzett munkálatok költségeit igazoló dokumentumokat a peres iratokhoz 36. alatti csatolt beadványának mellékleteként. Az átalakítási munkák végzését a **BFKH**, mint építésügyi hatóság a **....** számú határozatának indokolásában foglaltak is egyértelműen alátámasztják (határozat előzményi iratokhoz 4/A/1 alatt csatolva).

Az alperes saját nyilatkozata és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján tehát azt lehetett megállapítani, hogy az alperes használhatta a bérleményt, mert ott az átalakítást folyamatosan végezte. A bérlő részéről a bérlemény használata annak érdekében történt, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmassá tegye a bérleményt, a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételt pedig a részletes pályázati feltételek 18.h) pontja szerint az alperes volt köteles elvégezni, így az nem minősülhet a Ptk. 428. (1) bekezdése szerinti, az alperesen, mint bérlőn kívül álló oknak.

A részletes pályázati feltételek 3. sz. mellékletét képező műszaki ismertető szerint- peres iratokhoz 44/A/6. alatt csatolva - „a már elavult, alkatrészutánpótlás-nélküli központifűtési-rendszert is cserélni kell egyedi kombicirkós kazánbeépítéssel és hőleadófelületek cseréjével", így a műszaki ismertetőből az alperesnek tisztában kellett lennie azzal, hogy a fűtési rendszert cserélni szükséges, így ennek hiányára kifogásként az alperes nem hivatkozhat.

A Pp. 206. § (1) bekezdése szerint a bíróság a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli és meggyőződése szerint bírálja el. Azt, hogy a bérlemény használata terén „rajta kívül álló ok" nem állt fenn az alperesnél, megerősíti az is, hogy az alperes a bérleti jogviszony tartama alatt (2013. április 25 - 2015. augusztus 31-ig) - a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint - soha nem fordult a bérbeadóhoz azzal, hogy az alperesen kívül álló okból nem tudja a bérleményt használni, sőt a bérleti szerződés 2015. június 15. napján kelt felmondása sem tartalmaz részéről erre vonatkozóan semmilyen utalást, és az alperes a szerződést rendes felmondással - 30 napos felmondási idő mellett - mondta fel. A bíróság nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételt a részletes pályázati feltételek 18.h) pontja szerint az alperes volt köteles elvégezni. A peres feleknek nem volt olyan megállapodása - ilyet az alperes sem állított -, hogy az átalakítási munkák idejére az alperesnek nem kell bérleti díjat fizetnie.

A használat vonatkozásában az alperesen kívül álló ok a perben nem nyert bizonyítást, ezzel szemben az előzményi iratokhoz 4/A/1. számú mellékleteként csatolt **BFKH** Hivatalának **....** ügyiratszámú 2015. május 21. napján kelt határozatával bizonyítást nyert, hogy az alperes a bérleményt használta annak átalakítására, sőt ennek során olyan bérleményt érintő átalakítási munkákat is végzett, amelyek építési engedélyköteles munkáknak minősültek, azonban ezen engedély nélkül munkákra vonatkozó 2014. április 04. napján benyújtott fennmaradási és továbbépítési engedély iránti kérelmet a hatóság elutasította.

Fentiekre tekintettel az alperes Ptk. 428. § (1) bekezdésére alapított kifogása alaptalan.

Az alperes *árleszállításra irányuló* szavatossági kifogásával kapcsolatban a Fővárosi Ítélőtábla a hatályon kívül helyező végzésének 18. 2. pontjában egyértelműen megjelölte, hogy az alperes ellenkérelmének pontosítása milyen körben szükséges. A Fővárosi Ítélőtábla azt is rögzítette a hatályon kívül helyező végzés 11.2.2. pont 2. bekezdésében, hogy fogalmilag kizárt egymás mellett az a védekezés, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas, illetve, hogy árleszállításnak van helye.

A Fővárosi Törvényszék jelen peres eljárásban a 2. számú végzésében felhívta az alperest, hogy amennyiben a szavatossági kifogását fenntartja, úgy a szavatossági kifogását is pontosítsa a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.027/2019/4/II. számú végzésének 18.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, 30 napon belül írásbeli előkészítő iratban a Pp. 141. § (2) és (6) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények terhével.

Az alperes a 2019. november 12-i tárgyaláson maga is megerősítette, hogy a 2019. szeptember 25. napján kelt beadványában semmilyen újdonságot nem írt, abban az eddigi védekezését ismételte meg, új tényeket nem adott elő. Tekintettel arra, hogy az alperes a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyező végzése 18.2. pontjában foglaltak és a Fővárosi Törvényszék 17.G.41.363/2019/2. sz. végzésében foglalt felhívás ellenére a szavatossági kifogását nem pontosította, így a bíróság a Pp. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az alperes árleszállításra irányuló szavatossági kifogásával kapcsolatos alperesi előadás bevárása nélkül határozott és az alperes szavatossági kifogását alaptalannak találta. Az alperes a Pp. 141. § (2) bekezdése alapján a bíróság felhívásának 30 napon belül lett volna köteles eleget tenni. A bíróság utal arra, hogy az alperes az ellenkérelme pontosítását ekörben (azaz a bérleti díj megfizetésére irányuló keresettel szembeni védekezés körében) a felperes keresetpontosításától függetlenül elvégezhette volna, mivel a felperes keresetének pontosítására a 64.000.000,- forint helyreállítási költség vonatkozásában lett volna helye és nem a bérleti díj iránti kereset vonatkozásában.

Mindezekre tekintettel a bíróság a felperes bérleti díj iránti igényét alaposnak ítélte.

A felperest késedelmi kamat a Ptk. 301/A. § (1) bekezdése alapján illeti meg a késedelembe esés időpontjától, azzal, hogy a felperes a meg nem fizetett bérleti díj után járó késedelmi kamatot 2015.04.30-tól 2015.11.06-ig terjedő időre kiszámította (és ennek megfelelően követelte), és a tőkeösszeg után 2015. 11.07. napjától kérte a késedelmi kamatot.

Perköltség:

A bíróság a pertárgy értékeként a felperes által követelt 7.404.564,- Ft bérleti díjat, valamint a kártérítés címén követelt 64.000.000,- forintot, azaz mindösszesen 71.404.564,- Ft-ot vett alapul. A felperesnek megítélt 7.404.564,- Ft összegre tekintettel a felperes pernyertessége 10%-ra tehető, míg 90%-ban pervesztes lett a felperes. A felperes oldalán merült fel a felperesi jogi képviselő részére a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 3. § (2) bekezdése a) és b) pontja alapján megállapított pertárgyértékhez igazodó nettó 2.342.137,- Ft ügyvédi munkadíj, a 14.Gf.40.027/2019/4/II. számú másodfokú végzésben megállapított nettó 200.000,- Ft ügyvédi munkadíj, azaz mindösszesen (2.342.137 + 200.000 = 2.542.137,-) 2.542.137,- Ft. Ezen összeg 10%-a 254.213,- Ft, amelynek viselésére az alperes köteles.

Az alperesi oldalon ezzel szemben az IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján számított nettó 2.342.137,- Ft összegű ügyvédi munkadíj merült fel az előzményi peres eljárásban, a 14.Gf.40.027/2019/4/II szánú végzésben megállapított nettó 100.000,- Ft ügyvédi munkadíj, azaz mindösszesen (2.342.137 + 100.000) azaz 2.442.137,- forint, amelynek 90%-a 2.197.923,- Ft, és amelynek viselésére a felperes köteles. A bíróság hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a peres felek jogi képviselői által kifejtett tevékenységre tekintettel munkadíjat nem állapított meg, illetve azt nem vett figyelembe.

A bíróság a Pp.77. §-a, illetve a Pp. 81. §. (1) bekezdés alapján a felperest összesen 1.943.710,- Ft perköltség megfizetésére kötelezte (2.197.923 - 254.213).

A felperes illetékmentessége folytán előzetesen nem rótt le 1.500.000,- Ft kereseti illetéket, továbbá 2.500.000,- Ft fellebbezési illetéket, azaz mindösszesen 4.000.000,- Ft illetéket. Ezen illetékből az alperes köteles a felperes illetékmentessége folytán előzetesen lerótt illetékből a pervesztesség arányának (10%) megfelelő 400.000,- Ft illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdés és a 15. § alapján külön felhívásra megfizetni. A felperes illetékmentessége folytán a pervesztességének megfelelő 90%-os mértékű 3.600.000,- Ft feljegyzett illetéket a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (1) bekezdésére és a 14. §-ra tekintettel az Állam viseli.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Pp. 233. § (1) bekezdésén alapul.

, 2019. november 26.

. Czompoly Tamás s.k.
bíró